

1503785-08.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Juliana Guelfi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... pleiteou o afastamento da qualificadora do crime de furto; a fixação da pena-base no mínimo legal; o afastamento da agravante do cometimento do crime em período de calamidade pública; a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; a fixação de regime diverso do fechado para início de cumprimento da pena; e o direito de recorrer em liberdade.

Este é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503785-08.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503785-08.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2038486/2021 - DEIC-3ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 16145160 - DEIC-3ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 17/21/208 - DEIC-3ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 2038486 - DEIC-3ª DELEGACIA DA DISCCPAT

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILSON CARLUCCI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Guelfi

Vistos.

WILSON CARLUCCI, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 180, "caput" e §6º, e art. 155, §§ 3º e 4º, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea "j", na forma do art. 69, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, em data incerta, porém anterior ao dia 09 de fevereiro de 2021, na Estrada do Palanque, número 202, Iguatemi, nesta cidade e comarca de São Paulo, adquiriu, em proveito próprio, 04 luminárias avaliadas em aproximadamente R\$ 2.000,00 (dois mil reais) cada unidade, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fl. 11 e laudo pericial de fls. 54/65, coisas que sabia serem produtos de crime anterior de furto, em prejuízo da empresa Iluminação Paulistana SPE LTDA,

concessionária de serviços públicos.

Consta, ainda, que, em data incerta, porém anterior ao dia 09 de fevereiro de 2021, na Estrada do Palanque, número 202, Iguatemi, nesta cidade e comarca de São Paulo, WILSON CARLUCCI, subtraiu, para si, mediante fraude, coisa alheia móvel consistente em energia elétrica, conforme laudo pericial de fls. 54/65, em desfavor da empresa vítima Enel Eletropaulo São Paulo – ENEL.

Segundo narra a denúncia, as 04 luminárias pertencentes à empresa Iluminação Paulistana, concessionária de serviços públicos, foram subtraídas em data não precisada. Posteriormente, em condições não suficientemente esclarecidas, elas foram adquiridas pelo denunciado WILSON.

Apurou-se, ainda, que no dia 09 de fevereiro de 2021, Policiais Civis foram acionados por Reginaldo Rocha Pereira, funcionário da empresa ILUME (“Iluminação Paulistana LTDA”), que possui contrato com o Município de São Paulo para prestar serviços referentes à iluminação pública, informando que, durante inspeção de rotina pelo bairro Iguatemi, avistou no interior da residência localizada na Estrada do Palanque, nº 200, de propriedade do denunciado, quatro luminárias pertencentes à citada empresa.

Diante disso, os policiais se dirigiram ao local, onde foram atendidos pelo morador WILSON, que permitiu a entrada da equipe no imóvel. Nessa oportunidade, o funcionário da ILUME verificou as luminárias, que continham as iniciais da Prefeitura Municipal de São Paulo, e reconheceu como sendo utilizadas para prestação do serviço público.

Ainda nessa mesma oportunidade, os policiais constataram que havia um fio elétrico ligado diretamente do imóvel do denunciado à rede pública, em manifesta ligação clandestina, sem passar pelo medidor, ocasionando registro nulo da energia consumida, conseguindo WILSON, desse modo, subtrair para si, sem a devida contraprestação financeira, a energia elétrica fornecida pela empresa ENEL.

Por meio do relatório de fls. 86/89, a empresa ENEL estimou um prejuízo no importe de R\$ 1.089,67 (um mil, oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos).

Para além disso, o laudo pericial do local dos fatos, às fls. 54/65, comprova a natureza da ligação clandestina efetuada diretamente da via pública ao imóvel do denunciado, bem como a presença das luminárias adquiridas por ele de modo espúrio.

Em solo policial (fl. 06), WILSON confirmou os fatos. Disse que, há cerca de 03 anos, adquiriu 04 luminárias, por R\$ 300,00 (trezentos reais), da pessoa de “Izaque”, ex-funcionário da empresa ILUME, e que não tinha ciência de que as possuíam origem ilícita. Acrescentou que a ligação direta da energia também teria sido realizada por “Izaque”.

A denúncia foi recebida em 28 de janeiro de 2022 (fls.153/154).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 161/173).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia foi ratificado em 15 de junho de 2022 (fls. 231/235).

Durante a instrução, foram ouvidos o representante da empresa vítima, as testemunhas arroladas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em memorial, o Ministério Público requereu a procedência da presente ação penal, nos exatos termos da denúncia. Requereu o afastamento da agravante com relação ao crime de receptação. Quanto ao furto, requer o reconhecimento da agravante da pandemia. Manifesta-se pelo mínimo legal nas fixações da pena e fixação de regime semiaberto para início do desconto da pena.

A Defesa do réu pugnou pela absolvição do acusado por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da qualificadora do crime de furto; a fixação da pena-base no mínimo legal; o afastamento da agravante do cometimento do crime em período de calamidade pública; a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; a fixação de regime diverso do fechado para início de cumprimento da pena; e o direito de recorrer em liberdade.

Este é o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade dos crimes imputados ao acusado na denúncia é comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 33/34), pelo laudo pericial (fls. 54/65), bem como pelo relatório técnico da ENEL (fls. 86/89).

A autoria é indubitosa. O réu foi preso em flagrante delito, após a constatação de que luminárias pertencentes à empresa Iluminação Paulistana SPE LTDA, concessionária de serviços públicos da Prefeitura de São Paulo, estavam instaladas no interior de sua residência, ligadas à eletricidade por ligação direta com a fiação da via pública, circunstância que já o compromete seriamente, pois, como sabido, a flagrância talvez seja a prova mais incisiva da existência do crime, bem como sobre a autoria.

Na Delegacia, o acusado disse que reside e trabalha no local dos fatos, sendo que trabalha com o fornecimento de água potável, através de um poço artesiano, há cerca de 19 (dezenove) anos. Há 3 anos, comprou 4 luminárias de uma pessoa chamada Izaque, telefone (11) 9.7959-7284, ex-funcionário da empresa ILUME, que estava modificando as luminárias da rua e, por conta disto, havia algumas destas em seu poder, oferecendo-as pelo valor de R\$ 300,00 – trezentos reais. Disse ter achado o negócio interessante, razão pela qual as adquiriu, mesmo não tendo qualquer tipo de nota fiscal para saber a procedência dos objetos. Afirmou que seu enteado, José Roberto Rodrigues Barella, portador do RG 16.637.093, testemunhou o negócio celebrado com Izaque, o qual recebeu o pagamento em dinheiro. Após tal episódio, nunca mais teve contato com Izaque, esclarecendo que não tinha ideia que as lâmpadas eram de origem ilícita, inclusive quando uma das lâmpadas queimou entrou em contato com Izaque, que indicou outro funcionário da Ilume, cujo nome não se recorda no momento, mas gravou em sua agenda como "Ledi Rua", telefone (11) 97037-7069. Afirmou que quem realizou a ligação direta de energia, encontrada pelos policiais, foi Izaque (fls. 06).

Em juízo, o acusado WILSON CARLUCCI negou os fatos., disse que “inocentemente entrou em um barco furado”. O rapaz lhe ofereceu as luminárias dizendo que seriam descartadas. Pediu, então, para colocar a luminária direcionada para a rua e assim o fez “tentando ajudar”. Sabia que uma das luminárias estava ligada no poste, mas assim o fez para ajudar as pessoas que caminhavam na rua, que era escura demais. Está no mesmo local há mais de 25 anos e sempre teve energia no seu terreno, sendo que tem, inclusive, gerador. Não precisa furtar energia, portanto. O rapaz que lhe vendeu, colocou uma luminária defronte ao seu terreno, mas ligado no poste de calçada. Explicou que o local era muito escuro e frequentado por crianças de uma creche que fica nas proximidades e assim o fez “para tentar ajudar”. As demais luminárias foram colocadas dentro do seu terreno, uma delas era ligada na sua energia. Duas delas eram ligadas na energia do poste da rua. Pagou R\$250,00 por cada luminária. Não sabe dizer qual era seu valor de mercado. Esse rapaz trajava uniforme cinza e “deve ser da empresa concessionária”. Eram duas pessoas, ambas que fizeram a ligação elétrica. Explicou que o seu terreno é aberto e os rapazes lhe ofereceram as luzes perguntando que se “se ele tinha interesse em colocar as luminárias para iluminar o terreno”. Às perguntas da acusação, disse que paga cerca de R\$4.000,00 a R\$5.000,00 de energia elétrica, em razão dos poços artesianos. Não sabe por que constou que a testemunha José Roberto é seu enteado, porque não é.

A negativa do réu no tocante ao crime de receptação não convence e a prova oral produzida em juízo confirma a acusação que lhe recai. Senão vejamos.

Ouvido apenas em sede policial, o representante da empresa Ilume, Reginaldo Rocha Ferreira, contou que acionou os policiais civis pois, durante inspeções de rotina pelo bairro de Iguatemi, visando coibir receptação e furtos de luminárias instaladas na via pública, visualizou no interior da residência do réu, quatro luminárias instaladas naquele imóvel, pertencente a Iluminação Paulista, material

vendido exclusivamente à referida empresa que atua como prestadora de serviço público. Após a chegada dos policiais, o réu facultou a entrada no imóvel, oportunidade em que Reginaldo retirou as luminárias dos locais que estavam instaladas e constatou realmente que tais objetos eram de propriedade da Ilume, considerando as etiquetas coladas naquelas luminárias gravadas com iniciais da Prefeitura Municipal de São Paulo. Além disto, os policiais perceberam que havia um fio vindo da rede pública, ou seja, da rua até uma das luminárias de dentro da casa, acarretando eventual furto de energia. Por fim, esclareceu que o valor de cada uma das luminárias estava em torno de R\$2.000,00 (fls. 05).

Em juízo, a testemunha Ricardo Cardozo, policial civil, narrou que trabalha na delegacia que atua junto às concessionárias públicas. Recebera denúncia de que o local estava com luminárias públicas. No local, avistou a luminárias, que eram visíveis da rua. identificou o dono da casa e solicitou a procedência das luminárias, que disse que adquiriu junto a um funcionário da concessionária, porém não forneceu maiores informações sobre quem seria. Segundo o réu, foi o próprio "pessoal" quem estalou. Foi o funcionário da ILUME quem avisou a polícia, eram luminárias novas e de led e, por isso, desconfiou que eram da empresa. As luminárias tinham as etiquetas da prefeitura. Na rua lateral vinha fiação da rede pública fazendo a ligação dessas luminárias. Acerca da ligação clandestina, não foi ele quem fez, mas foi a pessoa que lhe vendeu a fiação que teria feito a fiação. As luminárias acendiam à medida que o dia escurece e, por isso, ficavam acesas durante a noite inteira. Essas luminárias não passaram por nenhum relógio mensurador. O réu mostrou conta de luz do seu imóvel de uso pessoal.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Jaime Tadeu Bara. Ao ser inquirido em juízo, contou que foi acionado por Reginaldo, que era o funcionário da concessionária responsável pela ronda. Ele teria constatado as luminárias no endereço do réu. Deslocou-se ao local e retirou as luminárias, sendo que nelas havia uma etiqueta com timbre da prefeitura. Constatou. Ainda, uma ligação clandestina alimentando as luminárias. O réu negou o furto de energia e disse que comprou as luminárias de uma pessoa que passou ali e lhe ofereceu. O imóvel fica em uma esquina e a ligação vinha de um dos postes na rua lateral. Às perguntas da acusação, disse que as luminárias estavam sendo alimentadas pelos postes da prefeitura. O técnico da empresa acompanhou o trabalho da polícia.

Como se vê, os policiais foram uníssomos em destacar as circunstâncias nas quais se deu a prisão em flagrante do acusado. Conforme narrado, no dia dos fatos, os policiais civis foram acionados por um funcionário da empresa de Iluminação Paulista SPE LTDA, que narrou ter evidenciado três luminárias pertencentes à empresa, concessionária de serviços públicos à Prefeitura de São Paulo, instaladas no interior de uma residência. Ao se dirigirem ao local e ingressarem na residência do réu, verificaram que as luminárias efetivamente pertenciam à administração pública, bem como que uma delas estava ligada à rede de iluminação pública, caracterizando furto de energia elétrica.

Em juízo, a testemunha arrolada pela defesa José Roberto Rodrigues Barella, ouvido como informante do juízo, disse que conhece o réu há cerca de dez anos. É engenheiro e presta serviço de infraestrutura. O réu é seu fornecedor de água e o conheceu no trabalho. No dia em que venderam as luminárias, estava presente no local dos fatos. Os funcionários estavam fazendo a substituição do modelo e eram prestadores de serviço da empresa. Na época, o réu pagou a quantia de R\$250 por luminária. A empresa não tem contrato de descarte, isso porque se trata de material "contaminante". Essas vendas por parte dos funcionários é "público e notório". Chegou a encomendar seis luminárias para o mesmo rapaz. Quanto à ligação da iluminação, respondeu que, a rua foi alargada com reformas da prefeitura. O réu cede parte do seu terreno para fazer parada de ônibus e carro. a pessoa que vendeu as luminárias estava de macacão cinza, mas não se recorda alguma marca que identificasse a empresa. Explicou que é engenheiro e, após o ocorrido, explicou que

as luminárias que iluminavam os ônibus estavam ligadas no poste. Explicou que o passeio não faz parte da propriedade do réu. A empresa não tem plano de descarte e quando retiradas, as luminárias são tidas por sucata.

A testemunha de defesa José Aparecido da Silva disse em juízo que conhece o réu há mais de dez anos da região onde moram. Tem uma borracharia no local e o réu é seu cliente. Passou pelo terreno do réu e percebeu a rua bem iluminada. A luminária estava sobre o muro, porém direcionada para a rua. O réu trabalha com poço artesiano e sempre teve energia no seu estabelecimento.

Diante da prova produzida em juízo, coesa e harmônica, somada à situação de flagrância do acusado, outro caminho não há que não a condenação do réu. Some-se que nem o funcionário da empresa Ilume, tampouco os policiais civis conheciam o acusado e, portanto, não teriam qualquer motivo para falsamente acusá-lo de crime de receptação e furto. Não há, portanto, dúvidas razoáveis que enfraqueçam a prova acusatória.

A versão do réu, de que comprou as luminárias com funcionários supostamente da empresa concessionária não encontra guarida e vem desmentida pelo firme depoimento do representante da empresa ainda na fase policial.

O representante da empresa vítima, Reginaldo, disse que fazia a vistoria na região justamente em razão da alta incidência de furtos de luminárias e na casa do acusado reconheceu as luminárias como sendo patrimônio da empresa concessionária.

A vã tentativa do réu de eximir-se da reponsabilidade alegando que comprou material de descarte é, igualmente, desmentida pela vítima, que nada mencionou sobre a troca das luminárias por outras mais modernas, como alegou o informante do juízo José Roberto.

O réu sabia que adquiriu produto de origem espúria, tanto que mencionou que comprou de uma pessoa supostamente uniformizada, e as luminárias tinham etiqueta indicando se tratar de patrimônio público. Não há, portanto, como alegar desconhecimento diante da clandestinidade da circunstância da aquisição dos bens.

Neste sentido:

“Para a receptação dolosa, é imprescindível que o agente tenha certeza da origem criminosa da coisa” (TJSP, RT 759/592)

Cabível ainda aplicação da causa de aumento prevista no artigo 180, §6º, do CP, tendo em vista restar comprovado que as luminárias adquiridas pelo réu eram pertencentes à empresa Iluminação Paulista SPE LTDA, concessionária de serviço público municipal.

O mesmo desfecho condenatório se impõe com relação ao delito de furto.

Conforme restou atestado pelo laudo pericial de fls. 54/65, uma das referidas luminárias estava conectada à energia elétrica por meio de ligação direta à iluminação da via pública, caracterizando o crime previsto pelo §3º do artigo 155. O próprio acusado reconhece que uma das luminárias a que se destinava a iluminar a calçada da rua- estava ligada no poste de fora.

Não cabe, entretanto, reconhecer a qualificadora da fraude, eis que não se comprovou minimamente sua presença nos autos nem pela prova oral e nem pela prova documental, não cabendo presunções no direito penal.

Ainda, considerando que ambos os crimes praticados pelo acusados são permanentes e perduraram até o dia 09 de fevereiro de 2021, de se reconhecer que os delitos foram praticados nas circunstâncias do art. 61, II, 'j', do Código Penal, isto é, durante período de calamidade pública, conforme Decreto Estadual nº 64.879 e Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020 e decorrentes da pandemia do Covid-19, a despeito dos argumentos das duntas defesas, é caso de aplicação da agravante genérica ao caso.

Por fim, entre os crimes de receptação e furto, aplica-se o concurso material de infrações. Com efeito, trata-se de crimes com objetividades jurídicas diversas, com sujeitos passivos diferentes, devendo-se, neste caso, serem somadas as penas

cominadas.

Assim, provadas autoria e materialidade dos delitos previstos no artigo 180, "caput" e §6º, e art. 155, § 3º, c/c art. 61, inciso II, alínea "j", na forma do art. 69, todos do Código Penal, passo ao cálculo da pena.

CRIME DE RECEPÇÃO

Com fulcro nos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase de dosagem da pena, presente a agravante do cometimento do crime enquanto em período de calamidade pública (art. 61, II, 'j', do Código Penal), razão pela qual aumento a pena em 1/8, resultando em 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na terceira fase da fixação da reprimenda, cabível o acréscimo decorrente da causa de aumento reconhecida na sentença e prevista no §6º do artigo 180 do Código Penal, em razão de os bens adquiridos serem pertencentes à empresa concessionária de serviço público municipal. Nesse particular, a pena deve receber aumento em dobro, resultando em uma reprimenda de 1 ano, 8 meses e 7 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.

CRIME DE FURTO

Com fulcro nos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase de dosagem da pena, presente a agravante do cometimento do crime enquanto em período de calamidade pública (art. 61, II, 'j', do Código Penal), bem como a atenuante da confissão (o réu confirma que uma das luminárias era ligada ao poste público), de forma que fica a pena mantida acima.

Na derradeira fase de fixação da reprimenda, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

CONCURSO MATERIAL DE DELITOS

Levando-se em consideração a regra inserta no artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas individualmente cominadas, estas totalizam 02 anos, 08 meses e 07 dias de reclusão e pagamento de 26 dias-multa.

À míngua de elementos sobre a condição financeira do réu, cada dia-multa será calculado à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente no país.

Considerando a primariedade do réu, nos termos do artigo 44 do Código Penal, defiro a substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade pelo período fixado e prestação pecuniária, consistente na entrega de três cestas básicas em local a ser indicado em sede de execução.

Em caso de descumprimento da pena alternativa, o réu descontará a reprimenda no regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, 'c', do Código Penal.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o acusado WILSON CARLUCCI à pena de 02 anos, 08 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial ABERTO, e pagamento de 26 dias-multa, como incurso no artigo 180, "caput" e §6º, e art. 155, § 3º, c/c art. 61, inciso II, alínea "j", na forma do art. 69, todos do Código Penal, SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade pelo período fixado e prestação pecuniária, consistente na entrega de três cestas básicas em local a ser indicado

em sede de execução.

Taxa judiciária pelos réus, nos termos da legislação estadual vigente.

Considerando que o réu respondeu solto a este feito e diante do regime fixado, concedo a ele o direito de recorrer em liberdade.

P. I.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA